

1513232-34.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Receptação
Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/09/2022

... tendo sido condenado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.
Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu LUAN FELIPE SATIRO DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513232-34.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1513232-34.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Receptação (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152151/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 25378301 - 24º D.P. PONTE RASA, 2152151 - 24º D.P. PONTE RASA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUAN FELIPE SATIRO DA SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LUAN FELIPE SATIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre o período de 12 de maio de 2022 e 3 de junho de 2022, nesta cidade e comarca da Capital, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 FAN KS, ano 2013, cor PRETA, placas EWH8684, chassi 9C2JC4110DR111492, avaliada em R\$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), pertencente à vítima Marciane Mariano, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 2/4, autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 18 e 20, coisa que sabia tratar-se de produto de crime.

O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 39/41).

A denúncia foi recebida às fls. 59/60.

O réu foi citado (fls. 70) e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante e a fixação de regime inicial abeto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio dos autos de fls. 18 e 20, bem como da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria do acusado.

O réu Luan Felipe Satiro da Silva alegou, em suma, que comprou a moto pelo facebook e sabia que era produto de crime dado o valor cobrado cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Marciane Mariano relatou, em suma, que comprou uma moto para seu filho, a qual foi furtada, mas não se lembra a data. Depois, a moto foi encontrada pelos policiais, mas não estava intacta., tendo, inclusive, a numeração raspada. So tinha o motor os pneus (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Os policiais militares Bruno Lourenço de Carvalho e José Carlos Lopes afirmaram, resumo, que o réu passou em sinal vermelho com uma moto sem placa de identificado. Consultado o número do chassi, constatou-se que se tratava de produto de crime. O réu disse ter comprado a moto no facebook. Nao conhecia ao réu (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Portanto, dúvidas não há quanto ao crime de receptação perpetrado pelo acusado, que adquiriu e conduziu a motocicleta marca HONDA, modelo CG 125 FAN KS, ano 2013, cor PRETA, placas EWH8684, chassi 9C2JC4110DR111492, sabendo ser produto de crime.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Desse modo, fixo a pena-base no seu mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o réu é reincidente (proc. 0006772-67.2016.8.26.0050, 15ª Vara Criminal, cf. Certidão de fls. 36/37). Por outro lado, o réu confessou o delito. Assim, compensando as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena fixada na primeira fase.

Embora o réu seja reincidente, fixo regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena deveria ser semiaberto, pois a pena é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis. Todavia, considerando-se o tempo pelo qual se encontra provisoriamente preso, fico regime inicial aberto.

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente, tendo sido condenado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu LUAN FELIPE SATIRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistida pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA